

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

פ/25/3881

הצעת חוק להנצחת חנה סנש (ציון זכרה ופועלה), התשפ"ג–2023

פרק א': מטרות החוק ויישומן

- מטרות
1. מטרתו של חוק זה הן לציין את זכרה של הלוחמת והמשוררת חנה סנש ולהנחיל לדורות את מורשתה ופועלה ובכלל זה את הקרבתה למען העם היהודי.
- יישום המטרות
2. מטרתו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום לציון ולהנצחת מורשתה של חנה סנש ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידות ומתן תמיכות למוסדות ציבור וארגונים, הפועלים להגשמת מטרת חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות להנצחתה של חנה סנש, והכול לפי הוראות חוק זה.

פרק ב': המועצה הציבורית

- מועצה ציבורית
3. (א) השר לקידום מעמד האישה (בחוק זה – השר) ימנה מועצה להנצחת זכרה של חנה סנש (בחוק זה – המועצה הציבורית) בת 7 נציגים, מתוכם לפחות ארבע נשים, והם:
- (1) ארבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם נציג משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך, נציג המשרד לשוויון חברתי על פי המלצת שר לשוויון חברתי, נציג המשרד לקידום מעמד האישה ועובד מדינה נוסף שימנה השר;
- (2) נציג העמותה להנצחת שליחותה ומורשתה של חנה סנש ע"ר או גוף שעיקר עיסוקו בשימור זכרה ופועלה של הלוחמת חנה סנש;
- (3) שני נציגי ציבור שאחד מהם איש אקדמיה בעל מומחיות בתחום מהתחומים הנוגעים למטרות החוק, כפי שיקבע השר.

(ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור השר, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

4. תפקידי המועצה הציבורית – תפקידי המועצה הציבורית

(1) לייעץ לשר בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;

(2) להמליץ לשר על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה;

(3) לייעץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בעניינים אלה:

(א) קיום פעילות בכל הנוגע לזכרה ופועלה של חנה סנש;

(ב) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תכנית לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;

(ג) קיום אירועים וכנסים;

(ד) פעילויות הנצחה.

(4) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 14(א), ולהגישה לאישור השר ושר האוצר.

5. סדרי עבודת המועצה (א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה.

(ג) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה.

(ד) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות השר וחברי המועצה הציבורית.

(ה) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

גמול והחזר הוצאות.⁶ חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי להחזר הוצאות בעד השתתפות בישיבות המועצה, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.¹

תקופת כהונה 7. תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 3 תהיה ארבע שנים ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

הפסקת כהונה לפני 8. (א) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים תום תקופת הכהונה אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא נתמנה לעובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו מלכהן כחבר המועצה.

(ג) השר, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר המועצה נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ד) השר לא יפסיק כהונתו של חבר המועצה לפי סעיפים קטנים (ב)-(ד) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיף 3, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

ניגוד עניינים 9. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968²;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים" של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר המועצה;

(2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי;

(3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.

(ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

(ד) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידי המועצה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

10. החלת דינים על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979³;

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁴ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁵;

(4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959⁶ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971⁷ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;

(6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁸.

11. תוקף פעולות קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

פרק ג': יום חנה סנש

12. יום חנה סנש (א) אחת לשנה, ב"א בתמוז, יום לידתה של הלוחמת והמשוררת חנה סנש, יקוים יום חנה סנש; ביום זה –

(1) בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלה ושירה של חנה סנש;

³ ס"ח התש"ס, עמ' 86.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

⁸ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

(2) יתקיים יום עיון לזכרה של חנה סנש שיעסוק בפעילותה כלוחמת וכמשוררת; יום העיון יאורגן על ידי המועצה הציבורית ויידונו בו נושאים ברוח חזונה של חנה סנש כפי שהתבטא בכתביה.

(ב) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום חנה סנש במועדו או במועד סמוך.

פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות ומלגות

13. **פעולות חינוכיות-ערכיות** מוסדות המדינה ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום שיעורים ופעולות חינוכיות ביום חנה סנש.

14. **מלגות** משרד החינוך והמשרד לקידום מעמד האישה יקצו מלגות ללימודים אקדמיים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרדים, לשם מחקר בנושאים הקשורים לפועלה של חנה סנש, לפי כללים שיקבע שר החינוך והשרה לקידום מעמד האישה; המלגות יחולקו לסטודנטיות וללוחמות משוחררות משירות סדיר ומשירות קבע.

פרק ה': תקציב ותמיכות

15. **תקציב ותמיכות** (א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 12 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לשר ולשר האוצר; השר ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.

(ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

פרק ו': שונות

16. **ביצוע ותקנות** השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

דברי הסבר

חנה סנש הייתה לוחמת ומשוררת יהודייה, אחת מ"צנחני היישוב" בארץ ישראל אשר הקריבה את חייה למען שימור וקיום העם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. דמותה של חנה סנש משמשת מופת,

דורות רבים מתחנכים על סיפור גבורתה, על שירה. בשל היותה צנחנית אישה בתקופה בה היו נשים מעטות כמותה, סנש הפכה לסמל להעצמה נשית ושבירת תקרת הזכוכית לנשים השואפות להיות לוחמות.

מטרת הצעת חוק זו היא לציין את פועלה ומורשתה של חנה סנש, ולחנך את הדורות הבאים לאהבת הארץ ולהעצמה של נשים. לטובת עיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה. לפיכך, מוצע לקבוע את יום חנה סנש שיצוין באמצעות הקדשת זמן בבתי הספר ללמוד פועלה ושירה, קיום כנס עיוני לזכרה ודיון מיוחד בכנסת. כמו כן, מוצע פעולות נוספות להנצחת מורשתה, לרבות על ידי קיום פעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה ובבתי הספר, מתן מלגות לסטודנטיות ולוחמות בשירות סדיר או בקבע לשם מחקר בנושאים הקשורים לפועלה של חנה סנש, ומתן תמיכות למוסדות ציבור הפועלים להגשמת מטרות חוק זה. מוצע להקים מועצה ציבורית שתייעץ לשר לקידום מעמד האישה בכל הנוגע ליישום עניינים אלו, וכן לעניין קיום פעילויות אחרות להנצחת דמותה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)